

통 보

1. 제 목 : 기한의 이익 상실 기준 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제1호 및 제2호에 따라 가계지원업무의 조정·총괄 부점으로서 「국민행복기금수탁채권 관리 업무요강」 등 주식회사⊙⊙⊙⊙⊙⊙ 관련 내규 제·개정 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기한의 이익이란 법률행위에 기한이 붙음으로써 당사자가 얻는 이익으로 「민법」 제153조 제1항에 따라 기한의 이익은 채무자측에 있는 것으로 추정되나, 기한의 이익을 포기할 경우 상대방의 이익은 해하지 못하는 것으로 정하고 있으며, 파산 및 개인회생 절차에 따른 채무자의 기한의 상실 기준과 관련하여 공정거래위원회(이하 “공정위”라 한다) 「대부거래 표준약관」 등에서는 [표 7]과 같이 “신청이 있는 때”로 정하고 있다.

[표 7] 공정위 약관에 따른 기한의 이익 상실 시점

구 분	관련 조항	채무자의 기한의 이익 상실 시점
대부거래 표준약관	제12조 제1항 제5호	<u>파산신청이 있는 때</u>
은행여신거래기본 약관(기업용)	제7조 제1항 제3호	파산·화의 ¹⁾ 개시·회사정리절차개시의 <u>신청이 있는 경우</u>
여신금융협회 표준약관	제8조 제1항 제3호	파산, 회생, 개인회생 절차개시의 <u>신청이 있는 때</u>

한편, 「내규관리규정」 제29조 제2항 제4호에 따르면 내규화할 사항은 기존 내규의 전체적 통일성과 질서에 차질이 없고 실무관행에 비추어 균형을 잃지 아니하도록(균형성) 되어 있으므로, 공사의 각종 내규에서 채무자의 파산 및 개인회생 절차와 관련한 기한의 이익 상실 기준을 정할 때에도 공정위 약관 및 타 내규에서 정한 바를 감안하여 운영하는 것이 마땅하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사의 각종 내규에서 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산 및 개인회생 절차와 관련하여 기한의 이익 상실 기준을 정한 조항을 점검한 결과

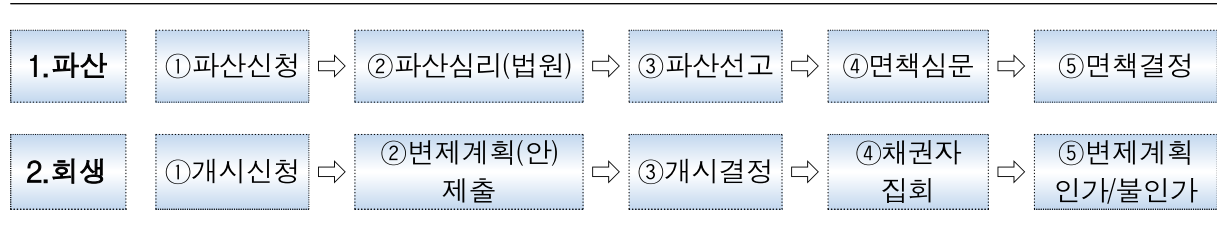
「담보부채권 채무조정규정」 제10조 제1항 제4호, 「주택담보부채권 채무자 지원규정」 제23조 제1항 제4호, 「무담보채권 채무조정세칙」 별지 제2호서식, 「국민행복기금 수탁 소액대부 관리업무요강」 제36조 제1항 제3호 등 대다수 내규에서 기한의 이익 상실 요건을 파산 및 개인회생 절차의 “개시신청이 있는 경우(때)”로 정하고 있는 것과 달리

1) 도산 관련 법률체계 일원화 및 효율성 증진을 위해 종전 「회사정리법」, 「화의법」, 「파산법」, 「개인채무자회생법」을 통합하여 2005. 3. 31. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」이 제정되었으므로 화의, 회사정리절차 모두 회생절차와 동일한 의미임

「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 제17조 제1항 제3호에는 기한의 이익 상실 요건을 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 “파산선고 또는 개인회생 개시결정된 경우”로 정하여 [표 8]에 따른 진행절차 중 ‘1-③’과 ‘2-③’시점을 기준으로 하고 있어, 기한의 이익 상실 기준을 ‘신청시점’([표 8]의 ‘1-①’과 ‘2-①’)으로 정하고 있는 타 내규 및 공정위 약관 등과 맞지 않게 규정하고 있는 것으로 확인되었는데

이처럼 특별한 사정 없이 동일한 업무의 처리기준을 달리 정하는 것은 업무를 수행하는 직원의 혼란을 야기할 우려가 있고, 내규 운영의 일관성·균형성에도 부합하지 않는다.

[표 8] 개인파산 및 회생 진행 절차도



[소관부점 의견] 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」의 소관부점인 가계지원총괄처는 ①채무자가 공적 채무조정을 신청한 경우 국민행복기금에서 공사보다 기한이익 상실 시기를 더 완화해서 적용하고 있는 것으로 형평성에 어긋난다고 보기 어려우며, ②공사가 채무자의 파산 또는 개인회생 신청사실을 인지하게 되는 시기는 법원의 파산선고 통지서 또는 개인회생 개시결정 후 변제계획안을 송부받는 때이므로 현실에 부합하는 업무처리라는 의견을 제시하였다.

그러나 ①국민행복기금에 대한 관리 방법이 공사 인수채권과 다를 수 있는 점은 인정되나, 같은 국민행복기금 관련 내규인 「국민행복기금 수탁 소액대부 관리업무요강」에서도 기한의 이익 상실 요건을 파산 또는 개인회생 개시신청이 있는 경우로 정하고 있어 국민행복기금의 특성에 따라 달리 운영했다고 보기는 힘들다.

또한, ②파산 및 개인회생 신청 단계에서부터 채권자로서의 권리행사가 실제적으로 제한되는 결과가 발생하므로, 파산선고 또는 개인회생 개시결정 여부 및 공사의 인지 시점과 관계없이 신청 사실 만으로도 기한의 이익 상실 사유가 발생했다고 보는 것이 마땅하다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 제17조 제1항 제3호에 따른 기한의 이익 상실 기준을 공정거래위원회 약관 및 공사의 다른 내규와 맞게 정비하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)